

1501535-65.2021.8.26.0223

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... com o mesmo "modus operandi" (roubo de ônibus, com uso de arma branca, com fuga em direção à passarela). Algumas vítimas compareceram à delegacia e reconheceram o réu. No dia da prisão o réu declarou que usava entorpecentes na época e por isso estaria efetuando roubos na região. O réu negou os fatos. Disse que apenas participou de dois outros roubos (um deles no dia 07 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

3ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, ., Jardim Teжереba - CEP 11440-900, Fone: 13-33862950 221,

Guarujá-SP - E-mail: guaruja3cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIRTUAL

Processo Digital nº:

1501535-65.2021.8.26.0223

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2025625/2021,

10864926 e 5647/19/203 - 1º D.P. GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS ALENCAR DOS SANTOS

Vítima:

ANDRE FELIX SANTOS e outro

Data da Audiência:

16/03/2022

Aos 16 de março de 2022, às 15:30 horas, videoconferência pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarujá, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM.Juiz de Direito Dr.EDMILSON ROSA DOS SANTOS, comigo assistente judiciário ao final nomeado, foi aberta a audiência de interrogatório, debates e julgamento, nos termos dos Provimentos CSM 2.444/20 e 2.557/20 e dos Comunicados CG 284/20 e 323/20 do Eg.TJSP, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram: a promotora, Dra.Mariana da Fonseca Piccinini e o réu com advogada, Dra.Tamiris Lima Silva. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas a testemunha de acusação, a vítima e interrogado o réu, após entrevista reservada com seu advogado, não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, conforme link a ser certificado nos autos. Durante oitiva da testemunha de acusação e da vítima, o réu ficou acompanhado de mais uma pessoa, assim identificados: camisa amarela: Lucas Alencar dos Santos, camisa verde: Ivan dos Santos Rodrigues Júnior. (O MM Juiz advertiu, inicialmente, às partes, de forma expressa, conforme indicado no comunicado CG nº 471/2015 da Egrégia Corregedoria-Geral do TJSP (DJE de 22.04.15, página 20), que fica expressamente vetado e proibido a reprodução ou divulgação de imagens e áudios gravados em audiência, ou sua exibição a terceiros alheios ao processo, sem

autorização prévia do Poder Judiciário, advertindo-se às partes quanto às responsabilidades civis, criminais e administrativas em caso de utilização e divulgação indevidas do material gravado). Pela advogada foi dito que desistia da oitiva das testemunhas de defesa. Em alegações finais, pela promotora foi manifestado: “MM.Juiz, Lucas Alencar dos Santos foi denunciado e está sendo regularmente processado como incurso no artigo 157, §2º, VII do Código Penal, uma vez que, no dia 06 de agosto de 2019, na Avenida Santos Dumont, Sítio Conceiçãozinha, nesta cidade e comarca de Guarujá, o agente supramencionado, subtraiu, para proveito próprio, mediante grave ameaça à integridade física da vítima Andre Felix Santos, ameaça esta corroborada mediante porte de arma branca, a quantia de R\$ 68,40, pertencentes à empresa vítima City Transportes Urbanos. A denúncia foi recebida em 05/08/2021 (fl. 35). O réu foi citado, apresentou resposta à acusação. Durante a instrução probatória foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado. É o breve resumo do necessário. Passo a me manifestar. A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade da infração penal restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 3/4, pelo auto de reconhecimento pessoal de fls. 05, e pela prova oral a seguir examinada. A autoria delitiva também é certa e segura pela prova oral. Vejamos: A vítima André Felix Santos, em sede policial e em juízo, declarou que, conduzia o coletivo da linha 15 quando ao dar o troco a um passageiro um indivíduo entrou no ônibus e anunciou o roubo mostrando uma faca. Subjugou a vítima e exigiu o dinheiro em caixa, evadindo-se logo em seguida. Descreveu o réu como magro, parto, faixa de idade 30 anos, com blusa e boné brancos e bermuda florida. Em sede de delegacia reconheceu o réu. Em juízo pelo tempo decorrido (quase 3 anos) não pode reconhecer o réu, mas afirmou que reconheceu o réu na delegacia na forma do artigo 226 do Código de Processo Penal. O policial civil, Nei Gomes de Andrade, declarou que o réu foi preso em flagrante no dia 07/08/2019 no mesmo local em outro ônibus. Conduziu o réu até a delegacia. Nesta data acionou motoristas que tinham sido roubados no mesmo local com o mesmo “modus operandi” (roubo de ônibus, com uso de arma branca, com fuga em direção à passarela). Algumas vítimas compareceram à delegacia e reconheceram o réu. No dia da prisão o réu declarou que usava entorpecentes na época e por isso estaria efetuando roubos na região. O réu negou os fatos. Disse que apenas participou de dois outros roubo (um deles no dia 07 de agosto de 2019) mas que neste caso teria sido pego por engano. Pois bem. Os elementos de convicção colhidos em sede policial e em juízo são suficientes à comprovação dos delitos constantes da denúncia. Restou fartamente comprovado, por meio do depoimento da vítima e da testemunha e, que, no dia e horário indicado na denúncia, o réu, mediante violência e ameaça com arma branca subtraiu o bem pertencente à vítima. Ressalta-se a importância do depoimento da vítima no presente caso. Isto porque realizado o reconhecimento esta apontou cabalmente o réu na delegacia. Nesse sentido a Apelação Criminal 0056918-15.2016.8.26.0050: APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. Apelos dos réus. Pleitos absolutórios. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Palavras das vítimas e reconhecimentos aos quais se confere relevo probatório. Alinhamento com o depoimento da Autoridade Policial, em detrimento das pueris negativas dos réus. Condenações mantidas. Majorantes bem delineadas pela prova oral. Desnecessidade de apreensão da arma de fogo. Restrição a liberdade das vítimas. por tempo juridicamente relevante. Penas bem dosadas. Circunstâncias dos fatos deveras graves. “Arrastão” em condomínio residencial. Asilo inviolável das vítimas. Prejuízo elevado. Personalidade do corréu Anailton claramente inclinada à prática delitiva. Fração correspondente às majorantes que não decorre de mero critério matemático, senão da gravidade concreta de cada uma delas. Cerca de dez comparsas, vários deles armados. Aumento razoável pelo concurso formal. Regime inicial fechado único adequado. Pleito de apelar em liberdade. Descabimento. Pedido, a rigor, prejudicado com o advento do julgamento do recurso Necessidade, ademais, de imediato início do resgate da pena. Precedente. Sentença integralmente confirmada. Recursos desprovidos. De outro lado, o réu em seu interrogatório, apesar de negar a prática do crime, nada trouxe aos autos capaz de afastar a convicção extraída dos elementos de prova produzidos em sede investigatória e confirmados sobre o crivo do

contraditório e da ampla defesa. A simples negativa de autoria não tem o condão de afastar a prova acusatória e uma vez apresentada versão contrária à da denúncia deve apresentar provas. O acusado negou a violência no momento da subtração, o que foi infirmado pela prova dos autos. No confronto entre a negativa do acusado quanto ao crime e a palavra das testemunhas, há que se sopesar o valor do trazido por cada uma delas. Enquanto o acusado em processo criminal não é obrigado a produzir prova contra si próprio e não tem compromisso com a verdade, as testemunhas respondem criminalmente caso seja imputado crime falsamente ou se falte com a verdade em afirmação. Por certo que os que têm compromisso com a verdade devem ser mais valorizados. Assim, pois todo o contexto probatório, portanto, indica no sentido de conferir credibilidade à versão apresentada aos fatos pela denúncia. Dessa maneira, entende-se que a condenação dos réus é medida de rigor, nos termos da denúncia. Passo a manifestar-me sobre a aplicação da pena. Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal as circunstâncias são neutras. Na segunda fase, sem atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, incide a causa de aumento do artigo 157, §2º, VII, uma vez que, o réu cometeu o crime com uso de arma branca (faca). O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado diante da quantidade de pena, das circunstâncias judiciais desfavoráveis (§ 3.º do art. 33 do Código Penal), da gravidade concreta do crime. Incabível a substituição da pena, prevista no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista que a pena deve ser fixada acima do mínimo legal, sendo superior a 4 anos. Da mesma forma, incabível a suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal, já que a pena será superior a dois anos. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de São Paulo, por sua representante infra-assinada, requer a procedência da presente ação penal, a fim de condenar Lucas Alencar dos Santos nos termos da denúncia". Pela advogada foi manifestado: "MM.Juiz, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Não provou o parquet a autoria dos fatos. Em juízo a vítima não demonstrou qualquer dúvida em relação ao réu ter praticado ou não, foi enfática ao dizer que não se lembra e não reconhece o réu como o infrator. Nesse caso aplica-se o Princípio do in dubio pro reo. Sendo assim a defesa pugna a absolvição por insuficiência de provas, levando-se em consideração que para condenar deve haver certeza e não dúvidas. Pela advogada foi dito que desistia da oitiva das testemunhas Fernanda de Lima Almeida. Pela promotora e pelo advogado foi requerido substituição dos debates em apresentação de memoriais. PELO MM JUIZ FOI PROFERIDO A SEGUINTE SENTENÇA: Vistos. 1) Homologo a desistência das testemunhas de defesa. 2) Sentencio em audiência: a presente ação penal deve ser julgada improcedente. 3) Em que pese o nosso respeito pelas postulações das partes técnicas acima, reputo que a dúvida prevalece ao cabo da instrução, e resolve-se em benefício do réu. Em juízo, a vítima não conseguiu reconhecer o autor dos fatos. O réu estava perfilado com a camisa de cor amarela, ao lado de seu colega com a camisa de cor verde. Havia a possibilidade de 50% para a vítima apontar o autor do fato ilícito de 06.08.2019, pela visualização da compleição física do agente e de suas características físicas. Entretanto, o ofendido esclareceu que os fatos se deram de maneira rápida quando ele foi surpreendido pelo assaltante no ônibus, e que o fato transcorreu de maneira rápida, passados mais de dois anos a vítima não mais se recordava da fisionomia do roubador. 4) Em que pese tivesse havido o reconhecimento do acusado em solo policial, a prova indiciária colhida no inquérito era boa para sustentar justa causa de denúncia. Entretanto, ao ser repetido em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, e observado CPP 226, II, temos que os primitivos indícios de autoria não puderam ser confirmado em como prova judicial. 5) O réu nega a autoria dos fatos de 06.08.2019, e alega estar sendo vítima de injusta perseguição devido a outros fatos de seu passado. 6) Ao cabo da instrução judiciária, os elementos de prova mostram-se portanto frágeis e inseguros, insuficientes para sustentar qualquer édito condenatório. É preferível absolver possível culpado em qualquer caso, antes de se condenar um provável inocente. 7) Do exposto, ABSOLVO O RÉU Lucas Alencar dos Santos, com fulcro em CPP, art.386, VII. Após o trânsito, dê-se baixa nos registros e ARQUIVEM-SE. PRIC. Eu, _____, Jeferson Gonçalves, Assistente Judiciário, digitei.